



**POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES**
NIT: 901.794.613-1

DMA TECHNOLOGY S.A.S

DMA
2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	5
3. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	5
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	5
ABREVIATURAS	7
5. RESPONSABLE	8
6. NORMATIVIDAD	8
6.1. PRINCIPIOS	9
7. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS ¹	10
8. DESARROLLO	12
8.1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	12
Información que se recopila	12
Modo en que se utiliza la información	12
8.2. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES	14
8.3. FINALIDADES	14
8.4. DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES	15
8.5. CASOS EN LOS QUE NO SE NECESITA AUTORIZACIÓN	15
8.6. TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS	16
8.7. TRATAMIENTO DATOS PRIVADOS	16
8.8. DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE GESTIONAR SOLICITUDES	16
8.9. DEBERES, AVISO DE PRIVACIDAD Y CRITERIO DIFERENCIAL	16
8.9.2 Aviso de Privacidad	18
8.9.2.1 Contenido del Aviso de Privacidad ⁹	18
8.9.2.2. Criterio Diferencial de Accesibilidad ¹⁰	18
8.10. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES. 188.11.	
CANALES DE ATENCIÓN	20
Canal presencial	20
Canales virtuales	20
8.12. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN	20
8.13. COMPROMISOS	21
8.14. CUMPLIMIENTO	22
8.15. SANCIONES	22
8.16. VIGENCIA Y DEROGATORIA	22

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describirán lineamientos para el manejo de todos los datos personales en concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, *“por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”*, teniendo como objeto el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20. Como el derecho fundamental que tienen todas las personas a conservar su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, lo mismo que conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de las entidades públicas y privadas.

La Ley Estatutaria 1581 de 2012, dispone en su artículo 17 literal K, el deber para los responsables del Tratamiento de Datos Personales de adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.

El artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015, consagró el deber para los responsables del Tratamiento de Datos Personales de desarrollar las Políticas para el Tratamiento de la Información.

Finalmente, la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 a través de la cual se regula el Derecho de Petición, incorpora en su artículo 24 información con carácter reservado, entre otras cosas, el referente a datos genéticos humanos.

DMA TECHNOLOGY S.A.S, entidad de carácter privado, garante de la protección de derechos fundamentales, tales como, el Habeas Data, la intimidad y el acceso a la información, le asiste la responsabilidad sobre el tratamiento de los datos personales que en el ejercicio de su actividad deban ser recolectados, almacenados, o para uso, circulación y supresión.

2. OBJETIVO

Establecer lineamientos y directrices que permiten la protección de Datos Personales al interior de DMA TECHNOLOGY S.A.S.

3. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Política de Protección de Datos Personales aplica a los datos personales registrados en sistemas de información, bases de datos, así como los documentos físicos que los haga susceptibles del tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Así mismo, la política de tratamiento de datos personales de DMA TECHNOLOGY S.A.S, debe aplicarse por todas las dependencias, servidores, contratistas, y terceros, así como las personas naturales o jurídicas que llegaren a actuar como encargados del tratamiento de los datos personales.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para efectos de lectura del presente documento se tendrán contempladas las siguientes definiciones, de acuerdo con establecido el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, el artículo 3° del Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente dicha Ley y el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 y el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014.

Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable dirigido al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismo

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad de las personas podrá ser pública, semiprivada y privados

- a) Dato personal público: Son aquellos datos personales que las normas y la Constitución han determinado expresamente como públicos y para cuya recolección y tratamiento, no es necesaria la autorización del titular de la información (por ejemplo: dirección, teléfono, datos contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, datos sobre el estado civil de las personas, entre otros).
- b) Dato personal semiprivado: Son datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su tratamiento se requiere la autorización expresa del titular de la información (ejemplo: dato financiero y crediticio).
- c) Datos privados: Aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Hábeas Data: Es el recurso legal a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de información o registro de datos que incluye referencias informativas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso de que éstos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos.

Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen; Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Conjunto de elementos interrelacionados (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer unos objetivos de seguridad de la información, basándose en un enfoque de gestión u de mejora continua.

Sistema de información: Es cualquier sistema organizado para recopilar, filtrar, procesar, crear, almacenar y distribuir datos que son utilizados para estrategias de negocio, toma de decisiones entre otros, donde se incluye las tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC.

Sujetos obligados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada incluida en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable

ABREVIATURAS

TIC: Tecnologías de Información y las Comunicaciones

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

5. RESPONSABLE

DMA TECHNOLOGY S.A.S, es la responsable de realizar el Tratamiento de los Datos personales de los titulares a los cuales le aplica la presente política, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como las normas vigentes y aplicables a dicha materia, cumpliendo las obligaciones y deberes que ello comporta. La Agencia podrá encargar el tratamiento a terceros quienes deberán seguir y acatar las políticas e instrucciones dadas por la Entidad verificando que actúen bajo los parámetros de Ley, con las responsabilidades que su calidad les impone, las cuales deben ser acogidas para el tratamiento que se haga de los datos personales de las bases de datos de DMA TECHNOLOGY S.A.S, adicionalmente:

1. Cuando se trate datos personales de carácter sensible, DMA TECHNOLOGY S.A.S se circunscribirá estrictamente a lo determinado por los artículos 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012 así como lo contenido en los decretos reglamentarios vigentes y aplicables para la materia.
2. Cuando se trate datos personales referidos adolescentes menores de edad, se circunscribirá estrictamente a lo determinado por los artículos 7° y 12 de la Ley 1581 de 2012 así como lo contenido en los decretos reglamentarios vigentes y aplicables para la materia.

6. NORMATIVIDAD

- Constitución Política de 1991 artículos 15 del Habeas Data, 20 y 74 sobre acceso a la información.
- Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, *“Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”*.
- Ley 1581 del 17 de octubre 2012, *“Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”*.
- Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, *“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”*.

- Decreto 1074 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”*.
- Sentencias de la Corte Constitucional C-1011 de 2008 mediante la cual se estudia la exequibilidad de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y C-748 de 2011 mediante la cual se estudia la exequibilidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

6.1. PRINCIPIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y a partir de los principios consagrados en las leyes en lo concerniente a la protección de datos personales, DMA TECHNOLOGY S.A.S, aplicará para esta política los siguientes principios:

1. **Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos:** El tratamiento a que se refiere la presente política es una actividad regulada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la reglamente y/o desarrollen.
2. **Principio de finalidad:** El tratamiento debe obedecer a una propósito misional y legítimo de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.
3. **Principio de libertad:** El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
4. **Principio de veracidad o calidad:** La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No se hará tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
5. **Principio de transparencia:** En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable o encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones; información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
6. **Principio de acceso y circulación restringida:** El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones contempladas en la normatividad vigente; en este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la ley.

7. **Principio de seguridad:** La información sujeta a tratamiento por el responsable o

encargado del tratamiento a que se refiere esta Política, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

- 8. Principio de confidencialidad:** Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades misionales, autorizadas en la ley y en los términos de la misma.

7. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS¹

- Datos Sensibles²:

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

- Tratamiento de Datos Sensibles³: Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:

- a) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por Ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
- b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.
- c) El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular.

¹ Título III L. 1581/12

² Art. 5 L. 1581/12

³ Art. 6 L. 1581/12

d) El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

e) El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes⁴:

En la recolección, uso y tratamiento de los datos personales, se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás.

Personas a quienes se les puede suministrar la información⁵

La información y datos personales que reúnan las condiciones establecidas por la ley y las demás normas que la desarrollan, podrán suministrarse a las siguientes personas:

- a) A los titulares o sus representantes legales.
- b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
- c) A los terceros autorizados por el titular o por la ley.

Excepciones de acceso a la información⁶

El acceso a datos personales corresponde a una excepción de acceso a la información pública nacional, enmarcadas en el título III de la Ley 1712 de 2014.

⁴ Art. 7 L. 1581/12

⁵ Art. 13 L. 1581/12

⁶ Título III L. 1712/14

⁷ Art. 18 L. 1712/14

⁸ Art. 19 L. 1712/14

8. DESARROLLO:

8.1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DMA TECHNOLOGY S.A.S, para el cumplimiento de sus actividades misionales podrá recolectar, eliminar, actualizar, modificar, utilizar, almacenar, transferir y en general, realizar diversas operaciones con los datos personales. los encargados o terceros que tengan acceso a estos datos por virtud de la Ley, por el ejercicio de sus funciones o por el cumplimiento de las obligaciones inmersas en los contratos respecto del tratamiento de los datos personales, deberán someterse a las finalidades que se señalan en el respectivo documento suscrito.

Información que se recopila

DMA TECHNOLOGY S.A.S, recolecta información y datos personales en el momento en que son ingresados en el sistema de inscripción, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas y denuncias, en las cuales el titular informa libremente sus datos personales, principalmente los relacionados con su nombre, tipo y número de documento de identidad, dirección de domicilio, dirección de correo electrónico, número telefónico de contacto, entre otros

Finalmente se recolecta y administran los datos personales de los ciudadanos en encuestas, como parte de los procesos de medición de satisfacción que adelante la entidad.

DMA TECHNOLOGY S.A.S, podrá solicitar información adicional (sensible), la cual podrá ser suministrada por parte del titular de manera libre y voluntaria, en el marco de la Ley de Protección de Datos.

Modo en que se utiliza la información

Prevía autorización del titular de los datos personales DMA TECHNOLOGY S.A.S podrá dar el siguiente tratamiento:

- a) Para los fines administrativos propios de la entidad.
- b) Adelantar estrategias de mejoramiento en la prestación del servicio.
- c) Dar tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones presentadas por los titulares de los datos.
- d) Adelantar encuestas de satisfacción de usuarios.
- e) Envío de información de interés general.

- f) Recopilar información de ciudadanos asistentes a capacitaciones desarrolladas por la entidad.

La información y datos personales suministrados por el titular de los mismos podrán ser utilizados por la compañía como responsable del tratamiento de los datos, para el desarrollo de las funciones propias de la entidad.

Cualquier otro tipo de finalidad que se pretenda dar a los datos personales, deberá ser informado previamente, en el aviso de privacidad y en la respectiva autorización otorgada por el titular del dato, según sea el caso, y siempre teniendo en cuenta los principios rectores para el tratamiento de los datos personales, establecidos por la Ley, el presente documento y las demás normas que desarrollen la materia.

8.2. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

La autorización para el tratamiento de los datos personales debe estar circunscrita estrictamente a los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012, los derechos de los titulares, la finalidad establecida en la autorización, la pertinencia y adecuación con dicha finalidad.

Así mismo, la autorización es una facultad que solo les compete a los titulares, la cual debe ser previa, expresa e informada, conteniendo en ella la finalidad clara y expresa de dicha autorización.

Características de la autorización:

- Previa: Tomada antes de efectuar el tratamiento de los datos personales.
- Expresa: Que dicha autorización pueda ser objeto de consulta posterior o ante cualquier requerimiento.
- Informada: En la autorización informarle los datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene la autorización.

8.3. FINALIDADES

El tratamiento de los datos personales tendrá las siguientes finalidades:

1. Tratamiento relativo a la nómina de personal del DMA TECHNOLOGY S.A.S.
2. Tratamiento relativo a las inscripciones.
3. Tratamiento relativo al ejercicio de capacitación.

4. El titular comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por DMA TECHNOLOGY S.A.S, para efectos de, informar aspectos inherentes al desarrollo de las actividades misionales, procesos de vinculación y contratación de personal que labora con la compañía, procedimientos internos relacionados con el personal de planta de la entidad, videos de registro de seguridad utilizados en los circuitos cerrados de televisión-CCTV, entre otros. El titular podrá modificar o actualizarla información suministrada en cualquier momento.
5. Con el fin de contactar y contratar con proveedores productos o servicios que DMA TECHNOLOGY S.A.S requiera para el normal funcionamiento de su operación y para la adecuada dotación de sus instalaciones, servicios y oficinas.
6. Para la seguridad de la Entidad, así como efectos de atención de emergencias para las instalaciones de la compañía.
7. Para todos los procedimientos internos en la Entidad relacionados con los cumplimientos misionales y funcionamiento de ésta, a través de los sistemas de información de la compañía.
8. Para el intercambio con entidades terceras a la compañía y que se requieren para el cumplimiento de la misionalidad.

8.4 DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la compañía, este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos personales parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan al error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado dentro de los términos y condiciones requeridos.
2. Solicitar prueba de autorización otorgada por la compañía, salvo las excepciones contenidas en la Ley 1581 de 2012.
3. Ser informado por la compañía o el encargado del tratamiento, previa solicitud respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley vigente y aplicable para la protección de datos personales.
5. Acceder de forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento por parte de la compañía.

8.5 CASOS EN LOS QUE NO SE NECESITA AUTORIZACIÓN

La autorización no será necesaria cuando se trate de:

6. Información requerida por una entidad en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
7. Datos de naturaleza pública;

8. Casos de urgencia médica o sanitaria;
9. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
10. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas;
11. La interoperabilidad entre sistemas de información donde circulan Datos Personales debe realizarse conforme a los principios señalados en la Ley 1581 de 2012.

8.6 TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS

DMA TECHNOLOGY S.A.S, exclusivamente para el desarrollo de sus funciones legales, podrá transmitir a los proveedores misionales, datos misionales que haya recolectado y tenga bajo su custodia.

Eventualmente, DMA TECHNOLOGY S.A.S en aplicación de los principios de coordinación y colaboración armónica establecidos en la Constitución Política, intercambiará información que contenga datos personales con las entidades públicas que así lo soliciten y hagan uso de la misma para el cumplimiento de sus funciones legales, para lo cual la compañía suscribirá acuerdos en los cuales se garantice la seguridad de la información, confidencialidad y las condiciones de uso, sin que sea necesario la autorización del titular de acuerdo al literal a) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

8.7 TRATAMIENTO DATOS PRIVADOS

Teniendo en cuenta la relevancia de información relacionada con nivel educativo, nivel socioeconómico, pertenencia a grupos étnicos o indígenas, entre otros que pueden ser considerados datos sensibles, la compañía propenderá que el tratamiento de esta información se realice buscando establecer mecanismos que mejoren sus procesos de atención y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 Decreto 1074 de 2015.

8.8 DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE GESTIONAR SOLICITUDES

DMA TECHNOLOGY S.A.S a través del Grupo de Gestión Documental, es el responsable de la recepción, radicación y reparto de las peticiones, consultas y reclamos del titular de la información para que pueda ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales y/o revocar la autorización conferida a la compañía para el tratamiento de estos. De igual forma la administración de la compañía es la responsable del seguimiento a la gestión de las peticiones, consultas y reclamos del titular de la información.

8.9 DEBERES, AVISO DE PRIVACIDAD Y CRITERIO DIFERENCIAL

8.9.1 Deberes del DMA TECHNOLOGY S.A.S como responsable del Tratamiento de los Datos Personales

DMA TECHNOLOGY S.A.S, actuando en calidad de responsable del tratamiento de datos personales, deberá:

- Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el titular, para el uso y tratamiento de los datos personales.
- Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten, en virtud de la autorización otorgada.
- Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a éste se mantenga actualizada.
- Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento.
- Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado.
- Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.
- Tramitar las consultas y reclamos formulados.
- Adoptar la Política para el Tratamiento de los Datos Personales a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y para la atención de consultas y reclamos.
- Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
- Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
- Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
- Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

8.9.2 Aviso de Privacidad

Cuando no sea posible poner a disposición del titular la Política de Tratamiento de la Información, DMA TECHNOLOGY S.A.S informará por medio de un Aviso de Privacidad, sobre la existencia de tales políticas.

El Aviso de Privacidad se expedirá en medios físicos, electrónicos o en cualquier otro formato, en donde se ponga a disposición del titular de los datos, además de la existencia de políticas de tratamiento de datos, la forma de acceder a ellas y la finalidad que se pretende dar a la información; el aviso se enviará al correo electrónico o dirección física cuando se disponga de dicha información. En caso contrario, se publicará en la página web de la entidad endocumento dirigido al titular de los datos.

8.9.2.1 Contenido del Aviso de Privacidad⁹

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento.
2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo.
3. Los derechos que le asisten al titular.
4. Los mecanismos dispuestos por la entidad para que el titular conozca la Política para el Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el Aviso de Privacidad.
5. Información sobre consulta y acceso a la Política para el Tratamiento de Datos Personales.

Cuando se trate de la recolección de datos personales sensibles, el Aviso de Privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo para atender las preguntas relacionadas con este tipo de datos.

8.9.2.2. Criterio Diferencial de Accesibilidad¹⁰

Con el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos responsables del tratamiento, divulgarán la información pertinente, elaborarán formatos alternativos comprensibles para grupos diferenciales, asegurando el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país, así como a la adecuación de los medios de comunicación, para facilitar y garantizar el acceso a personas en situación de discapacidad.

8.10 PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES

Para el efectivo y adecuado ejercicio de los derechos de los Titulares, referente a los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización, DMA TECHNOLOGY S.A.S, se basa en la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y las demás normas derivadas de esta.

⁸ Art. 15 Decreto 1377/13

¹⁰ Art. 8 L. 1712/1

1. Consultas

- a. Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El responsable del tratamiento o encargado del tratamiento deberán suministrar a estos, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular.
- b. La consulta podrá realizarse por el medio habilitado por el responsable o encargado del tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta.
- c. La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
- d. El titular o causahabiente solo podrá elevar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC una vez haya agotado el trámite de consulta ante el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento.

2. Reclamos

- a. El titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos de la ley, podrán presentar un reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento.
- b. Deberá contener el nombre y documento de identificación del titular. Deberá contener una descripción de los hechos que dan lugar al reclamo y el objetivo perseguido (actualización, corrección o supresión, o cumplimiento de deberes).
- c. Deberá indicar la dirección y datos de contacto e identificación del reclamante, esta deberá acompañarse por toda la documentación que el reclamante quiera hacer valer.
- d. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la recepción del reclamo para que se subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses de la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
- e. En caso de quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda e informará de la situación al interesado.
- f. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
- g. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá

su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

- h. El titular o causahabiente solo podrá elevar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC una vez haya agotado el trámite de reclamo ante el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento.

8.11 CANALES DE ATENCIÓN

Los canales de atención determinados por la compañía para consultas o reclamos sobre el tratamiento de datos son:

Canales virtuales

Dirección electrónica: dmaserviciotecnico@gmail.com

Canal telefónico:

WhatsApp: 3114443511

8.12. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN

Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento, solicitar corrección y/o supresión al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o contractual.

Se deberá tener en cuenta que existen dos modalidades en las que la revocación del consentimiento puede darse; la primera, puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto es que DMA TECHNOLOGY S.A.S deba dejar de tratar por completo los datos del titular y la segunda de forma parcial, como por ejemplo para fines publicitarios o de estudios de mercado; en este caso, DMA TECHNOLOGY S.A.S deberá suspender parcialmente el tratamiento del titular. Se mantienen entonces otros fines del tratamiento que el responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los que el titular está de acuerdo.

Los mecanismos o procedimientos que DMA TECHNOLOGY S.A.S establezca para atender tanto el registro de información como las solicitudes de revocatoria del consentimiento otorgado, no podrán extender los plazos previstos para atender tanto el registro de información como las solicitudes de revocatoria del consentimiento otorgado, no podrán exceder los plazos previstos para atender las reclamaciones conforme se señala en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

DMA TECHNOLOGY S.A.S implementa un mecanismo de fácil acceso y sin ningún valor que permite al titular presentar:

1. Solicitud de supresión de datos de carácter personal a través de los canales establecidos por la compañía.
2. Solicitud de rectificación o actualización de datos de carácter personal, mediante radicación de correspondencia dirigida a DMA TECHNOLOGY S.A.S a través del correo electrónico: dmaserviciotecnico@gmail.com

8.13. COMPROMISOS

DMA TECHNOLOGY S.A.S se compromete a la protección de los datos personales que se recojan o manejen durante el desarrollo del objeto y funciones de la compañía, así como a brindar los recursos económicos y del personal, necesarios para mantener la política, procedimientos y medidas de seguridad definidos para el tratamiento de los datos personales.

De igual forma se compromete a:

1. Desarrollar, implementar y velar por el cumplimiento de la presente Política.
2. Poner en conocimiento al público y titulares de los datos, las modificaciones a la presente Política.
3. Transferir conocimiento sobre la Política y procedimientos de tratamiento a las bases de datos de la compañía a los actores de la institución.

8.14. CUMPLIMIENTO

DMA TECHNOLOGY S.A.S, velará por la identificación, documentación y cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable relacionada con el Tratamiento de Datos Personales. La presente Política es de obligatorio cumplimiento para, aprendices, contratistas, proveedores y en general todo titular de datos personales a los que la Entidad efectúe el tratamiento de sus datos personales.

La compañía, implementará y mantendrá los controles necesarios para proteger la información de servidores, aprendices, contratistas, proveedores y demás terceros de los cuales reciba y administre información de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales.

La Política de Protección de datos Personales deberá revisarse y actualizarse cuando se considere pertinente por cambios normativos, necesidades del servicio o riesgos de seguridad detectados que así lo ameriten.

Esta Política se reglamentará por los lineamientos contenidos en el Manual de Seguridad de la Información.

8.15. SANCIONES

El incumplimiento de la presente política puede llevar a la adopción de sanciones disciplinarias

de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

8.16. VIGENCIA Y DEROGATORIA

La presente política rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

9. CONTROL DE FIRMAS

Firmado Digitalmente por

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose A. Duran Saldaña', is positioned over a large, faint, light blue watermark of the DMA logo. The logo features a globe with a grid pattern and the letters 'DMA' in a large, serif font.

Jose A. Duran Saldaña
CC. 79629566
Representante Legal